

[붙임]

특별감사결과 처분요구서

[발주계약 규정 위반 관련]

'21. 10.

감 사 실

한전KDN(주) 상임감사

징계 · 경고 요구

제 목 발주계약 및 임직원행동강령 규정 위반

소 관 부 서 □□□□□, ◁◁◁◁◁◁◁, ▷▷▷▷▷▷▷

조 치 부 서 ▲▲▲▲▲(◆◆◆)

구 분 계약관리(제안서평가)

내 용

1. 업무 개요

♠♠♠♠♠♠♠♠ ○○○ 차장(이하 ○○○)은 '○○○○○ 입사하여 □□.□□지 역본부 ♥♥♥♥♥♥팀에서 근무하였으며 "○○○○월 본사 ♠♠♠♠♠팀(현 ♠♠♠♠♠ ♠♠♠)로 이동하여 영업 및 ♠♠ 관련 ▷▷ICT 수탁업무(내선계기 파트)를 담당해 왔다.

☒☒☒☒☒☒☒('○○○○○)에서는 '○○○○○~○○○○(○일간) ㉔㉔㉔㉔㉔ ㉔㉔ ㉔㉔㉔㉔㉔㉔에서 실시한 공공기관 특별점검에서 ○○○에 대한 인력지원 계약 件 관련 비위사실을 확인하였으며 필요시 추가조사 등 관련 규정에 따라 조치할 것을 요구하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「발주계약규정」 4.낙찰자 결정방법의 '2단계 경쟁 낙찰제' 방식은 기술과 가격을 분리하여, 제안서평가 결과에 따라 적격으로 확정된 업체에 한해 가격을 개찰하고 예정가격 이하 최저가격으로 낙찰자를 결정하는 방식이다.

또한, 「임직원행동강령」 3.10 청렴한 계약의 체결 및 이행에서는 회사에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다고 강조하고 있으며, 제안서 평가 관련하여 계약부

에서는 신속하고 공정하게 업무를 수행하기 위해 평가위원 선정과 평가방법 등 관련 절차를 지속적으로 개선해 왔다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○은 ♡♡♡♡♡팀(현 ♡♡♡♡♡♡♡♡)에 근무하며 「●●●●●●●●●●의 ○개 분야 인력지원」 사업담당자로서 ○○○ 처장(당시 부서장)의 결재('○○○○○○)를 받아, 상기 계약의 파견인력 투입계획을 기안 후 계약부에 계약 의뢰 하였으며, 상기 계약의 기술(제안서) 평가를 위해 평가위원 선정기준에 맞춰 평가위원 후보군 명단을 ○○○ 전문위원(당시 처장)에게 보고('○○○○○○)해 ○○○ 전문위원이 평가위원(내부평가위원 ○명, 외부평가위원 ○명)을 선정하였다.

○○○은 제안서평가일('○○○○○○ ○시) 업체별 평가점수가 기재된 자료를 사전 작성하여 내부평가위원 ○명에게 제공(관련 엑셀자료 : '○○○○○○ 오후 ○○○분 작성, '○○○○○○ 오후 ○○○ 최종 저장)하였으며, 평가결과 내부 평가위원 ○명의 평가점수가 제공된 사전평가점수표와 동일한 점수로 확인 되었고, 내부 평가위원 ○명의 평가점수는 제공된 자료와 다른 것으로 확인되었다.

이에 대해 ○○○은 업무량 증가와 미숙한 업무처리를 신속하게 처리하기 위하여 사전평가점수표를 단순 참고용으로 제공하였고, 평가위원에게 해당 점수로 평가해 달라고 사전 공모, 특정 업체로부터 금전 및 향응을 제공받았거나 청탁을 받은 사실이 없었지만, 사업담당자로서 사전평가점수표를 제공한 점수와 일부 평가위원들이 제출한 평가점수가 동일하다는 것은 결과적으로 i)사전평가점수표가 평가위원에게 제안서평가 시 오인·착각을 할 수 있는 부당한 업무지시로 볼 수 있으며 ii)평가위원의 실질적 판단에 따라 기술인력평가표를 작성·제출하였지만 자체 평가에 간접적 영향을 주었다고 판단됨으로 「발주계약규정」 및 「임직원행동강령」을 위반하였다.

또한, 대외기관 조사 시 사업담당자 ○○○의 인력지원계약 업무처리에 대한 문제점이 제기되었으며 당시 ○○○은 “사전평가점수표는 해당 업무에 익숙하지

않아 편의상 작성하였고, 본인의 판단 하에 단독으로 업무처리 하였다”고 진술 하였다. 이러한 대외기관 조사로 인하여 회사 이미지 훼손에 영향이 있었으며 대외기관 조사와 자체 감사를 진행함에 따라 내부·외부 평가위원들이 제안서 평가에 참여하는 사항에 대한 기피현상이 나타날 우려가 있는 등 **대내외적으로 물의를 야기시켰다.**

○○○ 전문위원과 ○○○ 처장은 해당 사업의 인력지원계약 발주 관련하여 차상감독자 및 직상감독자로서 ○○○이 제안서 평가과정에서 사전평가점수표를 작성하여 평가위원에게 제공하는 등에 대한 행위를 예방하여야 할 관리감독책임을 소홀히 하였다.

관계자 의견

○○○은 ㉠㉠㉠㉠㉠ 조사와 자체 감사실 조사를 통하여 본인의 행위가 형법의 적용 가능성과 내부규정에 위반된다는 것을 알게 되어 반성하고 있으며, 관련 업체와는 식사 등 금전적 이득이나 향응을 제공 받은 사실이 전혀 없다는 내용과 사전평가점수표는 본인이 스스로 작성하였으며 상관 또는 제3자의 지시나 개입이 전혀 없었으며 본인으로 인해 다른 직원들이나 평가위원들에게 영향이 없었으면 한다는 의견을 제시하였다.

○○○ 전문위원과 ○○○ 처장은 해당 사업의 인력지원계약 발주 관련하여 평가에 영향을 줄 수 있는 어떤 행위도 없었고, 해당 업체로부터 선물, 금품 등 향응을 받은 바가 없었으며, 해당부서 처장 및 부서장으로 책임을 느끼며 해당 직원에 대한 선처를 구한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▲▲▲▲▲장은 ① 인력지원계약 발주 관련하여 「발주계약규정」 및 「임직원행동강령」을 위반하고 대내·외 물의를 일으킨 ○○○ 차장에게 “**징계**” 조치하시기 바라며, ② 직상감독자로서 관련자에 대한 관리감독을 소홀히 한 ○○○ 처장에게 “**징**

계” 조치하시기 바라며, ③ 차상감독자로서 관련자에 대한 관리감독을 소홀히 한 ○○○ 전문위원에게 “경고” 조치하시기 바랍니다.(징계, 경고)

< 관 련 자 >

소속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분 요구
♠♠♠♠♠♠♠♠	차장대우 (가)	○ ○ ○	'○○○○○○○ ~ 현재	발주계약 및 임직원행동강령 규정 위반	징 계
◁◁◁◁ ◁◁◁	처 장	○ ○ ○	'○○○○○○○ ~'○○○○○○○	관리감독 소홀	징 계
▷▷▷▷▷▷	전문위원	○ ○ ○	'○○○○○○○ ~'○○○○○○○	관리감독 소홀	경 고

※ 소속은 현 소속('21년 10월) 기준